

- 把权力关进笼子里
 - 一、建立健全的法律框架
 - 二、强化权力的制衡机制
 - 三、推动公众参与与监督
 - 四、保障人权与公民自由
 - 五、运用科技手段提升透明度

把权力关进笼子里

只要公权力存在，就必须要有制约和监督，把权力关在制度的笼子里，防止权力被滥用。以下是五个关于制约和监督权力的具体建议。

一、建立健全的法律框架

权力的来源是法律，法律应当为权力的行使划定界限，还要对权力的行使方式和结果进行规范。这是保证权力不被滥用的基础。

宪法和法律应当对权力的授权进行详细的规定，确保权力的授予是符合相关规定的，不会被特权人士滥用。宪法和法律还需要对权力的范围进行严格的限制，只提供必要的权力，不滥发权力，以此确保所有的权力行使都是有法可依的，必须有明确的法律依据。任何人都不能凭空行使权力，任何无权行使的权力都应当受到法律的制约。例如可以对授权的权力进行详尽的清单式管理，在清单中列出权力的具体范围、行使条件、程序等，确保权力的行使是有条件、有限度、有程序的。

通过宪法和法律建立起有效的监督机制，对权力的行使进行监督，对于未授权的行为进行制止，对于滥用权力的行为进行追究。同时，为了确保现行法律能够符合时代发展需求，需要建立法律审查制度，及时修订和完善法律，防止权力的滥用。

二、强化权力的制衡机制

如果一个人或一个机构拥有过大的权力，就容易出现滥用权力的现象，因为缺乏对权力的监督 and 制约，公权力就会变成私权力。因此，需要将权力分散到不同的机构和个人手中，将不同的职权划分，让任何一个机构或个人都不能独自地无限制地行使权力。

要实施多权分立的体制，保证权力的分散和制衡。如典型的三权分立体制，将立法权、行政权和司法权分开，相互制约，相互监督。通过明确立法机关、行政机关和司法机关

的职权范围和行使方式，类似于剪刀石头布的游戏，形成三足鼎立的状态。由立法机关制定规则、行政机关执行规则、司法机关依据规则裁判案件。

还要建立一个独立的监察机构，对以上三个权力机构进行制衡，依照法律规定对公权力机关的抽象行为和具体行为进行审查，包括事前、事中和事后审查，确保其符合宪法和法律规定。监察机构的管理重点是确保其独立性，不能被其他权力机构干扰甚至控制，否则会造成监督权能的失效。监察部门应该定期对权力机构的权力实施情况进行评估，并且要向政府和公众公开评估的结果，从而保证监督的有效性。

三、推动公众参与与监督

权力是由广大人民群众赋予的，也应当对人民负责，人们有权知情，也有权监督公权力的行使。“人民的眼光是雪亮的”，从人民视角出发，能够更加直观地感觉到政策实施与权力行使过程中遇到的问题，更能反应最真实最直接的民意。因此，应当推动公众参与公权力的参与和监督过程中。

首先，要建立完善的政务信息公开制度，将权力行使过程中的情况一五一十地告知群众。这不仅有助于提高政府的责任感，也能增强公民对政府的信任。其次，还要建立一套完整有效的公众参与机制，保证群众的想法能够被充分听取。在政策制定之前，召开听证会，进行公众咨询，充分地征求人民的意见，收集群众的智慧，有效避免领导一言堂的情况。最后，还要建立一套完善的投诉机制。人民可以很方便、没有顾虑地向有关部门反映遇到的问题，举报权力滥用的行为，发动广大人民群众来维护权力的正确行使。

四、保障人权与公民自由

权力的过度滥用往往会侵犯人权和公民自由，因此，只要能保障好人权和公民自由，就能有效地清除掉权力滥用的土壤。

宪法应当保证每一位公民的平等权、政治权利和自由、人身自由、社会经济文化权利等基本权利，确保人权的尊严和不可侵犯性。同时，建立一套完整有效的司法体制，保障公民的合法权益，确保公民在权利受到侵害时能够迅速获得法律救助，形成有效的维权渠道，包括行政复议、诉讼等多种方式，保证权利受侵害者的利益得到保护。

公民的人权教育同样十分重要，要通过教育让公民知道自己的权利和义务，知道如何维护自己的权利。只有公民自己知道自己的权利，才能更好地维护自己的权利，也才能更好地监督权力的行使。

五、运用科技手段提升透明度

信息透明是权力监督的重要手段，只有让权力行使过程公开透明，才能让权力行使者不敢滥用权力。而科技手段的运用，能够更好地提升信息透明度。

通过建立政府信息公开平台，将政府的工作、决策、预算等信息公开，利用信息化手段构建全流程、全链条、全天候的权力运行监督机制，确保权力运行可查、可控、可追溯，让公众了解政府的工作情况，监督政府的工作。通过向公众提供信息和利用大数据分析，国家可以更好地监督行使公权力的党员干部和公职人员。建立政府与公民之间的信息反馈机制，坚持抓本治源，深挖反馈信息背后的普遍性、共性问题，督促职能部门举一反三、系统治理，不断实现业务重塑、制度创新和流程再造。